

С.Е. Мишуков

Магистр права, ЧОУ ВО «Институт управления», г. Архангельск

Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации

В статье представлен доктринальный анализ статьи второй Уголовного кодекса Российской Федерации. Показано, что вторая статья Уголовного кодекса Российской Федерации имеет фундаментальной значение в законотворческом процессе. Анализ основан на законотворческой и ином юридическом опыте автора.

Ключевые слова: уголовный кодекс, наука уголовного права, доктринальное толкование.

Статья вторая «Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации» отечественного уголовного закона (далее – УК) гласит:

«1. Задачами настоящего Кодекса являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.

2. Для осуществления этих задач настоящий Кодекс устанавливает основание и принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений» [1].

Согласно общей теории права уголовное право входит в число охранительных отраслей права [2, с. 34-37; 3; 4, с. 141-144; 5, с. 252–256].

Статья вторая формулирует в иерархическом порядке объекты уголовно-правовой охраны. Эта иерархия декларирует существенные отличия действующего российского уголовного закона от предшествующего УК РСФСР 1960 года [6, с. 120-124; 7, с. 665-670; 8, с. 13-21; 9, с. 323-229; 10, с. 230-236].

В действующем УК на первое место поставлены общечеловеческие (гуманистические) ценности – жизнь, здоровье, половая неприкосновенность, честь и достоинство человека, имеющие приоритет по отношению к первоочередным ценностям социалистического государства, предусматривавшего приоритет интересов государства по отношению к правам человека [11, с. 258-267; 12, с. 649-655; 13, с. 495-502; 14, с. 4-9; 15, с. 55-61].

Иерархия объектов уголовно-правовой охраны отражает последовательность расположения глав в Особенной части УК. Это, однако, не указывает на то, что, к примеру, нанесение побоев (статья 116 УК) более общественно опасно, чем наемничество (статья 359 УК).

Название IX раздела УК не соответствует последовательности объектов уголовно-правовой охраны в тексте статьи 2, что является несущественным.

Предупреждение преступлений – одна из задач УК. Предупреждение совершения новых преступлений включает в себя специальную и

общую превенцию. Общее предупреждение обращено к обществу, специальное — к виновному. Общее предупреждение осуществляется уже с момента опубликования закона, предусматривающего уголовное наказание. Механизм специального предупреждения устраняет саму возможность нарушения лицом уголовно-правового запрета вообще (смертная казнь и пожизненное лишение свободы) или на время (лишение свободы на определенный срок) [16, с. 478-480; 17, с. 789-792; 18, с. 455-458].

Уголовный кодекс РФ устанавливает основание уголовной ответственности в российском государстве. К сожалению, понятие уголовной ответственности в законе не раскрыто.

Принципы уголовной ответственности, установленные в УК, основаны на Конституции РФ и нормах международного права [19, с. 6-11; 20, с. 43-50; 21, с. 1109-1115].

Иной закон, указ Президента России, постановление Правительства РФ, другой нормативный акт не могут определять то, какие опасные для человека, общества и государства деяния являются преступлениями, а какие – не являются таковыми. Они не могут устанавливать или изменять перечень видов наказания и иных мер уголовно-правового характера за совершение преступлений.

В РФ суд не может признать преступлением деяние, которое не предусмотрено статьями Особенной части УК.

Статья имеет фундаментальное значение для всего отечественного уголовного закона.

Библиографический список:

1. Федеральный закон «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
2. Спасенников Б.А. Вопросы совершенствования деятельности медицинской службы ФСИН России // Актуальные вопросы образования и науки. 2018. № 2 (64). С. 34-37.
3. Спасенников Б.А. Теоретико-правовые основы принудительной психиатрической терапии // Baikal Research Journal. 2018. Т. 9. № 2.
4. Спасенников Б.А., Воробей С.В., Черкасов С.Н. Охрана материнства и детства в уголовно-исполнительной системе России // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2016. Т. 24. № 3. С. 141-144.
5. Спасенников Б.А., Пертли Л.Ф. Развитие медицинской помощи в тюремной системе России (конец XVIII–начало XX века) // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2016. Т. 24. № 4. С. 252–256.
6. Спасенников Б.А., Смирнов А.М. Социально-правовая характеристика осужденных мужчин, отбывающих наказание в исправительных колониях // Социологические исследования. 2015. № 9 (377). С. 120-124.
7. Спасенников Б.А., Спасенникова М.Г. Нервно-психическая патология и преступное поведение // Всероссийский криминологический журнал. 2016. Т. 10. № 4. С. 665-670.
8. Суходолов А.П., Иванцов С.В., Борисов С.В., Спасенников Б.А. Актуальные проблемы предупреждения преступлений в сфере экономики, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 1. С. 13-21.
9. Суходолов А.П., Иванцов С.В., Молчанова Т.В., Спасенников Б.А. Цифровая криминология: математические методы прогнозирования (часть 2) // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12. № 3. С. 323-229.
10. Суходолов А.П., Иванцов С.В., Молчанова Т.В., Спасенников Б.А., Калужина М.А. Цифровая криминология: математические методы прогнозирования (часть 1) // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12. № 2. С. 230-236.
11. Суходолов А.П., Колпакова Л.А., Спасенников Б.А. Проблемы противодействия преступности в сфере «цифровой экономики» // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 2. С. 258-267.

12. Суходолов А.П., Попов А.А., Маренко В.А., Спасенников Б.А., Романенко А.А. Построение модели преступности с применением когнитивного подхода // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 4. С. 649-655.
13. Суходолов А.П., Спасенников Б.А., Швырев Б.А. Цифровая экономика: электронный мониторинг правонарушителей и оценка его экономической эффективности // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 3. С. 495-502.
14. Хабриев Р.У., Иванцов С.В., Игнатов А.Н., Спасенников Б.А. Проблемы общественно опасных деяний медицинских работников в сфере биомедицинских технологий // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2018. Т. 26. № 1. С. 4-9.
15. Хабриев Р.У., Спасенников Б.А. История медицинских и правовых взглядов на психическое здоровье преступника (XIV-XIX вв.) // Журнал российского права. 2017. № 12 (252). С. 55-61.
16. Хабриев Р.У., Спасенников Б.А., Пертли Л.Ф., Копыткин С.А. Алексей Петрович Доброславин и отечественная пенитенциарная гигиена (историко-медицинский и историко-правовой аспекты) // Гигиена и санитария. 2018. Т. 97. № 5. С. 478-480.
17. Хабриев Р.У., Спасенников Б.А., Пертли Л.Ф., Копыткин С.А. Развитие гигиены и санитарии в пенитенциарной системе России (конец XVIII-начало XX века) // Гигиена и санитария. 2017. Том 96. № 8. С. 789-792.
18. Хабриев Р.У., Суходолов А.П., Спасенников Б.А. О результатах экономической оптимизации деятельности медицинской службы ФСИН России // Известия Байкальского государственного университета. 2017. Т. 27. № 4. С. 455-458.
19. Хабриев Р.У., Суходолов А.П., Спасенников Б.А., Безмельницына Л.Ю., Мешков Д.О. Система принятия решений в программе льготного лекарственного обеспечения // Известия Байкальского государственного университета. 2018. Т. 28. № 1. С. 6-11.
20. Шумилов А.Ю., Спасенников Б.А. Оперативно-разыскная криминология: pro et contra // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12. № 1. С. 43-50.
21. Spasennikov B.A., Pertly L.F., Kaluzhina M.A. Cerebral Pathology and Criminal Behavior // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2017. Т. 8. № 3. С. 1109-1115.

©Мишуков С.Е., 2018